



**MASHARTI YA KIBIASHARA**

**TUME, BEI NA MALIPO**

**KUMBUKUMBU YA HATI: OF-LGL-AGR-002-A**  
**TAREHE YA KUANZA KUTUMIKA: APRILI 2026**

**NYARAKA HII NI SIRI**  
Dar es Salaam, Tanzania

## 1. Usajili, Tume ya Mauzo Yaliyofanikiwa, na Mfumo wa Bei

Kipengele hiki kina onyesha sera ya OpusFesta kuhusu usajili wa Mtoa Huduma, muundo wa mapato kati ya pande mbili, na mfumo wa bei unaoonyeshwa kwa mteja kwenye jukwaa. Sera hii imebuniwa kuondoa vikwazo vya kifedha vya awali kwa watoa huduma wa Kitanzania, kuhakikisha uwazi kamili wa bei kwa wateja, na kuwezesha OpusFesta kugharamia uendeshaji, masoko, usaidizi wa wateja, na maendeleo endelevu ya jukwaa.

### 1.1 Usajili Bila Malipo Yoyote ya Awali

OpusFesta inatoa usajili na uanachama kwa Mtoa Huduma BILA MALIPO YOYOTE YA AWALI. Mtoa Huduma HATALIPISHWA:

- Ada ya usajili (registration fee).
- Ada ya mwezi (monthly subscription).
- Ada ya mwaka (annual subscription).
- Ada ya kuanzisha wasifu (setup fee).
- Ada ya kuwezesha vipengele vya msingi.
- Gharama zozote zilizofichwa (hidden fees).

Usajili ni wa bure wa kudumu. Mtoa Huduma analipa OpusFesta tu pale ANAPO FANIKISHA biashara halisi kupitia jukwaa, kwa mujibu wa vifungu vya 1.3 hadi 1.5 vya mkataba huu.

### 1.2 Huduma za Msingi Zinazotolewa Bure

Huduma zote za msingi zilizo orodheshwa katika Mkataba Mkuu, Kipengele cha 3 cha mkataba huu zinatolewa kwa Mtoa Huduma bila malipo yoyote ya awali, iki jumuishi:

- Wasifu maalum wa biashara bila kikomo cha picha au video.
- Uonekano kupitia utafutaji wa jukwaa na mfumo wa utafutaji wa nje (Google, Bing).
- Matangazo kupitia mitandao ya kijamii rasmi ya OpusFesta.
- Sehemu ya usimamizi wa maombi (leads dashboard) na takwimu za biashara.
- Fursa za matangazo maalum (Real Weddings, Vendor Spotlight) kwa mujibu wa sera ya wahariri.
- Utambulisho maalumu kwa Washirika wa Mwanzo (Founding Vendors) wanaojiunga kabla ya tarehe ya uzinduzi rasmi wa wanandoa.
- Usaidizi wa kiufundi, mafunzo ya jukwaa, na huduma kwa wateja kupitia njia rasmi za mawasiliano.

### 1.3 Tume ya Mauzo Yaliyofanikiwa (Success Commission)

OpusFesta itachaji tume ya **asilimia kumi na mbili (12%)** ya thamani ya mkataba kwa kila mauzo yaliyofanikiwa yanayotokana na lead iliyoletwa kupitia jukwaa la OpusFesta. Tume hii ni ya msingi wa "success-only" Mtoa Huduma analipa tu pale anaposhinda biashara halisi.

### 1.3.1 Maana ya "Mauzo Yaliyofanikiwa"

Mauzo yatachukuliwa kuwa yamefanikiwa pale ambapo masharti yote yafuatayo yametimia kwa pamoja:

- Lead imewasilishwa kwa Mtoa Huduma kupitia jukwaa rasmi la OpusFesta, au mteja amewasiliana na Mtoa Huduma kwa mara ya kwanza kupitia jukwaa.
- Mteja amethibitisha kuhifadhi huduma (booking) kwa maandishi — iwe kupitia jukwaa, barua pepe, WhatsApp, simu, au mkataba ulioandikwa.
- Mtoa Huduma amepokea malipo yoyote kutoka kwa mteja, iwe ni malipo ya awali (deposit), malipo ya sehemu, au malipo kamili — kupitia jukwaa au nje ya jukwaa.

### 1.3.2 Kanuni ya "Platform-Originated Lead" (Mteja wa Jukwaa)

Mara lead au mawasiliano ya kwanza kati ya mteja na Mtoa Huduma yanayotokana na jukwaa la OpusFesta iwe kupitia fomu ya maombi, ujumbe wa ndani ya jukwaa, simu inayotolewa kupitia listing, au njia nyingine yoyote ya jukwaa mteja huyo atachukuliwa kuwa **"Mteja wa Jukwaa" (Platform Customer)** kwa Mtoa Huduma huyo.

**Booking yoyote** kati ya Mtoa Huduma na Mteja wa Jukwaa, kwa **njia yoyote ile ya mawasiliano na wakati wowote** ndani ya kipindi cha attribution kilichoainishwa katika kifungu 1.3.3, **ni commissionable** kwa kiwango cha 12% (au 10% kwa Founding Vendors), bila kujali:

- Iwapo mawasiliano yaliyofuatia yamefanyika nje ya jukwaa (WhatsApp, simu, mkutano wa ana kwa ana, barua pepe binafsi).
- Iwapo malipo yamefanywa kwa pesa taslimu, transfer ya benki, M-Pesa, au njia nyingine yoyote nje ya jukwaa.
- Iwapo mkataba kati ya Mtoa Huduma na mteja umesainiwa nje ya jukwaa.
- Iwapo mteja amehifadhi huduma tofauti na ile aliyouliza mwanzoni (mfano, aliuliza kuhusu DJ kisha akahifadhi videography pia).

Mfumo huu unalingana na mazoea ya kimataifa ya majukwaa kama Airbnb, The Knot, Zola, Joy, Uber, na Bolt, ambapo lead iliyotoka na jukwaa inabakia kuwa lead ya jukwaa kwa muda wote wa attribution window.

### 1.3.3 Kipindi cha Attribution (Attribution Window)

Mteja wa Jukwaa atabaki kuwa commissionable kwa Mtoa Huduma kwa kipindi cha **miezi kumi na mbili (12)** kuanzia tarehe ya **mawasiliano ya kwanza kupitia jukwaa**.

Hii ina maana kwamba:

- Booking yoyote ya **huduma ya msingi iliyoulizwa** ndani ya miezi 12 ni commissionable.
- Booking yoyote ya **huduma za ziada** kutoka kwa Mtoa Huduma huyo huyo ndani ya miezi 12 ni commissionable.

- Booking ya **tukio la pili** ndani ya miezi 12 (mfano, mteja anahifadhi pre-wedding shoot kisha wedding yenyewe baadaye) ni commissionable.

Baada ya miezi 12 kupita bila booking yoyote au mawasiliano ya jukwaani, mteja atatoka kwenye attribution window na booking za baadaye hazitachajiwa tena.

### 1.3.3.1 Kuongeza Kipindi cha Attribution

Kipindi cha attribution kinaweza kuongezeka kiotomatiki katika kesi zifuatazo:

- **Booking iliyofanikiwa:** Kila booking iliyofanikiwa inarefusha kipindi cha attribution kwa miezi 12 zaidi kuanzia tarehe ya booking hiyo.
- **Mawasiliano hai kwenye jukwaa:** Iwapo Mtoa Huduma na mteja wameendelea kuwasiliana kupitia jukwaa, attribution inarefuka kwa miezi 12 zaidi kuanzia tarehe ya mawasiliano ya mwisho ya jukwaani.

### 1.3.4 Wateja Wasio wa Jukwaa (Non-Platform Customers)

Tume HAITACHAJIWA kwenye wateja wafuatao, ambao Mtoa Huduma ATALAZIMIKA kuthibitisha kwa ushahidi wa maandishi pale itakapo hitajika:

#### (a) Wateja wa Zamani (Pre-Existing Customers)

Wateja waliokuwa na uhusiano wa kibiashara na Mtoa Huduma kabla ya tarehe ya kujiunga na OpusFesta. Mtoa Huduma ATALAZIMIKA:

- Kuwasilisha orodha kamili ya wateja wa zamani (Pre-Existing Customer List) wakati wa onboarding kupitia fomu rasmi ya jukwaa.
- Kuingiza majina, namba za simu, barua pepe (kama zipo), na tarehe ya uhusiano wa kwanza wa kibiashara.
- Kuthibitisha orodha hiyo kwa saina ya kidijitali na tarehe.

Orodha hii **ni ya mwisho** — wateja wasioandikishwa kwenye orodha ya awali hawawezi kudaiwa kuwa wateja wa zamani baadaye. Mtoa Huduma ana siku **thelathini (30)** kutoka tarehe ya kujiunga kuwasilisha au kusaisha orodha hii.

#### (b) Wateja Walioletwa Kwa Njia Zilizozizi Wazi Nje ya Jukwaa

Wateja waliotokana na njia ambazo zinaweza kuthibitishwa kuwa **hazikuhusisha jukwaa la OpusFesta hata kidogo**, kama vile:

- Referrals za moja kwa moja kutoka kwa rafiki, ndugu, au mteja wa zamani (sio kupitia OpusFesta listings).
- Walk-in customers kwenye ofisi au studio ya Mtoa Huduma.
- Wateja walioletwa kupitia njia binafsi za masoko za Mtoa Huduma (Instagram yake binafsi, website yake binafsi, matangazo ya redio aliyoyalipia mwenyewe).

Mtoa Huduma anahitajika kuthibitisha hili kwa ushahidi wa maandishi pale itakapo hitajika (mfano, screenshots, matangazo, ushuhuda wa mteja).

(c) Maombi Yaliyoisha Muda Bila Booking

Maombi yaliyowasilishwa kupitia jukwaa lakini hayajakomaa kuwa booking ndani ya **miezi kumi na mbili (12)** kutoka tarehe ya kuwasilishwa, na pasipo kuwa na mawasiliano yoyote ya kuendelea kati ya Mtoa Huduma na mteja kupitia jukwaa.

(d) Booking Zilizofutwa Kabla ya Malipo

Booking zilizofutwa na mteja **kabla ya malipo yoyote kupokelewa** na Mtoa Huduma, kwa mujibu wa sera ya kufuta (cancellation policy) iliyoelezwa katika Kipengele cha 2.5.

### 1.3.5 Punguzo la Washirika wa Mwanzo (Founding Vendors)

Watoa huduma mia (100) wa kwanza watakaojiunga na jukwaa kabla ya tarehe ya uzinduzi rasmi wa wanandoa katika robo ya nne ya mwaka wa 2026 (Q4 2026) watapewa kiwango maalum cha tume ya **asilimia kumi (10%)** ambacho kitabaki kuwa kile kile (locked-in) kwa muda wote ambao mkataba wao utabaki hai, bila kujali mabadiliko ya viwango vya tume kwa watoa huduma wapya katika siku za usoni. Hadhi ya "Founding Vendor" itaonyeshwa kwenye wasifu wa Mtoa Huduma kama utambulisho maalumu.

### 1.3.6 Mifano ya Maombi (Illustrative Examples)

Ili kuondoa utata, hapa ni mifano ya jinsi sera hii itakavyotumika:

**Mfano 1 — Booking ya moja kwa moja:** Mteja anaona DJ kwenye OpusFesta, anatuma ombi kupitia jukwaa, anapokea simu kutoka kwa DJ, na anahifadhi huduma kwa TZS 2,000,000.  **Commissionable:** TZS 240,000 (12%)

**Mfano 2 — Booking iliyohamia WhatsApp:** Mteja anaona DJ kwenye OpusFesta, anatuma ombi, DJ anampa namba ya WhatsApp, mazungumzo yote yanafanyika WhatsApp, malipo yanafanywa kupitia M-Pesa moja kwa moja kwa DJ.  **Commissionable:** TZS 240,000 (lead ilitoka jukwaa).

**Mfano 3 — Huduma ya ziada:** Mteja amehifadhi DJ kupitia OpusFesta. Baada ya miezi 3, anaongeza MC service kutoka kwa DJ huyo huyo.  **Commissionable:** Tume kwenye MC service pia (ndani ya attribution window).

**Mfano 4 — Mteja wa zamani aliyeandikishwa:** Vendor amewaandikisha wateja wake wa zamani 50 kwenye Pre-Existing Customer List wakati wa onboarding. Mmoja wao anamtafuta kwa wedding ya mwaka huu.  **Not commissionable:** Mteja yumo kwenye orodha ya kabla ya OpusFesta.

**Mfano 5 — Walk-in customer:** Vendor ana studio Kariakoo. Mteja anaingia studio moja kwa moja bila kupita OpusFesta, anahifadhi huduma.  **Not commissionable:** Hakuna lead ya jukwaa.

**Mfano 6 — Tukio la pili ndani ya attribution:** Mteja amehifadhi videography kwa engagement party kupitia OpusFesta mwezi wa Januari. Mwezi wa Septemba (ndani ya miezi 12), anahifadhi videography ya wedding kutoka kwa vendor huyo huyo, lakini kupitia WhatsApp moja kwa moja.

✓ **Commissionable:** Mteja yuko ndani ya attribution window.

**Mfano 7 — Baada ya attribution kuisha:** Mteja alihifadhi DJ kupitia OpusFesta mwaka wa 2026. Mwaka wa 2028 (zaidi ya miezi 12 baada ya booking ya mwisho na mawasiliano ya jukwaani), mteja huyo anamtafuta DJ huyo moja kwa moja kwa wedding ya rafiki yake. ✗ **Not commissionable:** Attribution window imeisha.

## 1.4 Mfumo wa Bei kwa Uwazi (Transparent Pricing Model)

Bei zote zinazoonyeshwa kwa wateja kwenye jukwaa la OpusFesta zitakuwa ni **bei kamili (gross price)** zinazojumuisha tume ya OpusFesta. Mteja ataona bei moja tu kwenye ukurasa wa kifurushi, ankara, na mkataba hatachajiwa ada za ziada, "service fees," "platform fees," au gharama nyingine zozote tofauti wakati wa kuhifadhi huduma.

### 1.4.1 Chaguzi za Kuweka Bei

Mtoa Huduma atakuwa na chaguzi mbili za kuweka bei za vifurushi (packages) au huduma zake kwenye jukwaa, na atachagua mojawapo wakati wa kuanzisha au kuhariri kifurushi:

(a) Bei ya Take-Home (Net Pricing) — Inayopendekezwa

Mtoa Huduma anaweka kiasi anachotaka kupokea baada ya tume kutolewa. Mfumo wa OpusFesta utahesabu **kiotomatiki** bei ya jumla itakayoonyeshwa kwa mteja kwa kutumia formula ifuatayo:

$$\text{Bei ya Mteja} = \text{Bei ya Take-Home} \div (1 - \text{Asilimia ya Tume})$$

*Mfano kwa kiwango cha 12%:*

- Mtoa Huduma anataka kupokea: TZS 1,000,000
- Mahesabu: TZS 1,000,000 ÷ 0.88
- **Bei ya mteja: TZS 1,136,364**
- Tume ya OpusFesta: TZS 136,364
- Take-home ya Mtoa Huduma: TZS 1,000,000

*Mfano kwa Founding Vendor (10%):*

- Mtoa Huduma anataka kupokea: TZS 1,000,000
- Mahesabu: TZS 1,000,000 ÷ 0.90
- **Bei ya mteja: TZS 1,111,111**
- Tume ya OpusFesta: TZS 111,111
- Take-home ya Mtoa Huduma: TZS 1,000,000

**(b) Bei ya Mteja (Gross Pricing)**

Mtoa Huduma anaweka bei kamili ambayo mteja ataona moja kwa moja. Mfumo utaonyesha kwa Mtoa Huduma **kiotomatiki** kiasi atakachopokea baada ya tume.

$$\text{Bei ya Take-Home} = \text{Bei ya Mteja} \times (1 - \text{Asilimia ya Tume})$$

*Mfano kwa kiwango cha 12%:*

- Mtoa Huduma anaweka bei ya mteja: TZS 1,200,000
- Mahesabu: TZS 1,200,000 × 0.88
- Tume ya OpusFesta: TZS 144,000
- **Take-home ya Mtoa Huduma: TZS 1,056,000**

**1.4.2 Uwazi wa Hesabu kwa Mtoa Huduma**

Kabla ya kuthibitisha kifurushi chochote kwenye jukwaa, Mtoa Huduma ataona dashibodi yenye uwazi kamili inayoonyesha:

- **Bei ya mteja (gross price)** — kile mteja anachoona kwenye listing.
- **Tume ya OpusFesta** — kwa asilimia na kwa shilingi halisi za Tanzania.
- **Bei ya take-home** — kile Mtoa Huduma atapokea baada ya tume kutolewa.
- **Mgawanyo wa malipo** — 30% deposit (siku 3 baada ya booking) na 70% (baada ya event), kwa mujibu wa Kipengele cha 2.3.

Mtoa Huduma ana haki ya kubadilisha bei zake wakati wowote, na hesabu hizi zitahuishwa kiotomatiki na mfumo. Mabadiliko ya bei hayatahusu booking zilizothibitishwa kabla ya tarehe ya mabadiliko.

**1.4.3 Mteja Haoni Mgawanyo wa Tume**

Kwa madhumuni ya uzoefu mzuri wa mteja na uwazi wa bei, mteja **hataonyeshwa** mgawanyo wa tume au take-home kwenye ukurasa wa kifurushi, ankara, au mkataba wa huduma. Mteja ataona tu:

- Jina la kifurushi au huduma.
- Maelezo na vipengele vya huduma inayotolewa.
- **Bei moja kamili (jumla)** kwa shilingi za Tanzania.
- Masharti ya malipo (deposit, balance, ratiba ya malipo).
- Masharti ya kufuta na kurudisha (cancellation and refund terms) kwa mujibu wa Kipengele cha 2.5.

Mfumo huu unalingana na utamaduni wa kimataifa wa marketplace kama Booking.com, Airbnb, na The Knot, ambapo bei inayoonyeshwa ni ile ile inayolipwa.

### 1.4.4 Mtoa Huduma Hatachaji Tume kwa Mteja Kando

Mtoa Huduma **HATARUHUSIWI** kuongeza ada yoyote ya ziada kwa mteja nje ya bei iliyoonyeshwa kwenye jukwaa kwa lengo la kuhamisha gharama ya tume kwa mteja, **wala kumlazimisha mteja kufanya malipo nje ya jukwaa kwa kisingizio cha "bei ya chini"**. Hasa, Mtoa Huduma hataruhusiwa:

- Kuchaji "OpusFesta service fee," "platform fee," au ada nyingine yoyote tofauti kwa mteja.
- Kuandika kwenye ankara yake kwamba mteja analipa tume ya jukwaa.
- **Kumshawishi mteja kuepuka malipo ya jukwaa** ili "kupata bei ya chini" — mteja ana uhuru kamili wa kuchagua aina ya malipo (on-platform au off-platform) kwa mujibu wa Kipengele cha 8.1, na vendor hatahusika kushawishi chaguo hilo.
- Kutoa bei tofauti za chini kwa mteja yule yule nje ya jukwaa baada ya lead kutolewa kupitia OpusFesta.

Ukiukaji wa kifungu hiki utahukumiwa kwa mujibu wa kifungu cha 1.6 cha mkataba huu.

## 1.5 Utaratibu wa Malipo ya Tume

### 1.5.1 Wajibu wa Kuripoti Booking

Mtoa Huduma **ANALAZIMIKA** kuripoti kwa OpusFesta **kila booking** inayotokana na Mteja wa Jukwaa, hata kama:

- Booking imefanyika kwa njia ya nje ya jukwaa.
- Malipo yamefanywa nje ya jukwaa (off-platform payment).
- Mteja amebadilisha mawazo na kuhifadhi huduma tofauti na ile aliyouliza mwanzoni.

Kuripoti kunafanyika kupitia dashibodi ya jukwaa ndani ya **siku saba (7)** kutoka tarehe ya kupokea malipo ya kwanza kutoka kwa mteja. Taarifa hiyo itajumuisha:

- Jina la mteja na nambari ya booking.
- Tarehe ya tukio (event date).
- Thamani kamili ya mkataba (gross price).
- Kiasi cha malipo kilicho pokelewa hadi sasa.
- Nakala ya mkataba au makubaliano ya maandishi (kama yapo).

Kushindwa kuripoti booking ya Mteja wa Jukwaa ni **ukiukaji mkubwa wa mkataba** na unachukuliwa kama jaribio la kuepuka tume (commission evasion), na utahukumiwa kwa mujibu wa kifungu cha 1.6.

**Kumbuka:** Kwa booking zilizolipwa kupitia jukwaa (on-platform payments), kuripoti kunafanyika kiotomatiki Mtoa Huduma hahitaji kuingiza taarifa kwa mkono.



### 1.5.2 Ankara na Muda wa Malipo

Kwa **booking za on-platform**, tume ya OpusFesta inakatwa **kiotomatiki** kabla ya payout kufanywa kwa Mtoa Huduma kwa mujibu wa Kipengele cha 2.3. Hakuna ankara ya tume tofauti inayohitaji malipo na Mtoa Huduma — itaonyeshwa tu kwenye taarifa ya payout.

Kwa **booking za off-platform**, OpusFesta itatoa ankara rasmi (invoice) yenye TIN ya kampuni ndani ya **siku tatu (3) za kazi** baada ya taarifa ya booking kupokelewa. Mtoa Huduma atalipa tume ndani ya **siku kumi na nne (14)** kutoka tarehe ya ankara.

### 1.5.3 Njia za Malipo ya Tume (Off-Platform Bookings Only)

Kwa booking zilizo fanyika nje ya jukwaa, njia zinazokubalika za malipo ya tume kwa OpusFesta ni:

- **Pesa za simu:** M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money, Halopesa.
- **Uhamisho wa benki:** Akaunti rasmi ya OpusFesta Company Limited (maelezo yatatolewa kwenye ankara).
- **Njia nyingine:** Kama zitakapoanzishwa rasmi na OpusFesta na kutolewa taarifa ya kimaandishi.

### 1.5.4 Ucheleweshaji wa Malipo

- Ucheleweshaji wa malipo ya tume zaidi ya **siku thelathini (30)** baada ya tarehe ya ankara unaweza kusababisha kusimamishwa kwa wasifu wa Mtoa Huduma hadi malipo yatakapokamilika.
- Ucheleweshaji wa zaidi ya **siku sitini (60)** unaweza kusababisha riba ya kuchelewa ya **asilimia mbili (2%) kwa mwezi** ya kiasi kinachodaiwa.
- Ucheleweshaji wa zaidi ya **siku tisini (90)** unaweza kusababisha kusitishwa kwa mkataba na hatua za kisheria za kudai deni.

## 1.6 Ufuatiliaji wa Uadilifu na Adhabu kwa Ukwepaji wa Tume

### 1.6.1 Mbinu za Ufuatiliaji (Anti-Circumvention Measures)

Ili kuhakikisha uadilifu wa mfumo, OpusFesta itatumia mbinu zifuatazo za kufuatilia na kuthibitisha booking:

#### (a) Ufuatiliaji wa Kidijitali

- **Tracking ya mawasiliano ya jukwaa:** Mawasiliano yote yanayopitia jukwaa (ujumbe, simu, fomu) yanahifadhiwa kama ushahidi wa lead origination.
- **Phone number masking:** Namba za simu zinazoonyeshwa kwenye listing zitakuwa za kati (masked) ili kufuatilia ni mteja gani amewasiliana na vendor gani.
- **Email tracking:** Barua pepe zinazotumwa kupitia jukwaa zinahifadhi attribution data.
- **Cookie na device fingerprinting:** Mteja anayetembelea listing ya vendor na kisha kuwasiliana baadaye ataweza kufuatiliwa kwa attribution.

(b) Ununuzi wa Siri na Ukaguzi wa doa (Mystery Shopping na Spot Audits) OpusFesta inahifadhi haki ya kufanya:

- **Mystery shopping “Ununuzi wa Siri”:** Kutuma watu wa OpusFesta wanaodhihirisha kuwa ni "wateja" kuthibitisha kuwa Mtoa Huduma anafuata sera za jukwaa.
- **Spot audits “ Ukaguzi wa doa” :** Kuomba records za booking, mikataba, na malipo ya kipindi maalum (kwa notisi ya siku 14).
- **Cross-referencing “Marejeleo mtambuka”:** Kulinganisha leads zilizotolewa kwenye jukwaa na booking zilizo ripotiwa.

(c) Sera ya mtoa taarifa (Whistleblower Program)

OpusFesta itatoa motisha (cash reward au platform credits) kwa mteja yeyote anayeripoti kwa uthabiti kwamba Mtoa Huduma alimshawishi kufanya booking nje ya jukwaa kuepuka tume.

### 1.6.2 Adhabu kwa Ukwepaji wa Tume

Ukwepaji wa tume ikijumuisha kushindwa kuripoti booking ya Mteja wa Jukwaa, kuchaji ada za ziada kwa mteja, au kumshawishi mteja kuepuka jukwaa ni **ukiukaji mkubwa wa mkataba** na utahukumiwa kama ifuatavyo:

Ukiukaji wa Kwanza:

- Onyo rasmi la maandishi.
- Malipo kamili ya tume iliyoepukwa, pamoja na **adhabu ya mara mbili (2x)** ya tume hiyo.
- *Mfano:* Booking ya TZS 5,000,000 ambayo tume yake ilikuwa TZS 600,000 (12%) — Mtoa Huduma atalipa TZS 1,800,000 (tume + 2x adhabu).

Ukiukaji wa Pili:

- Kusimamishwa kwa wasifu kwa siku **tisini (90)**.
- Malipo ya tume iliyoepukwa pamoja na **adhabu ya mara tatu (3x)**.
- Kupoteza hadhi ya Founding Vendor (kama anayo) na kiwango cha tume kuongezeka hadi 12%.

Ukiukaji wa Tatu:

- **Kusitishwa kabisa kwa mkataba** na kuondolewa kwenye jukwaa.
- Malipo ya tume zote zilizo epukwa pamoja na **adhabu ya mara tano (5x)**.
- Kuwekwa kwenye orodha nyeusi ya vendors wanaokwepa (industry blacklist) inayoshirikishwa na partner platforms.
- Hatua za kisheria za kudai deni zinazoweza kuchukuliwa kupitia mahakama za Tanzania.

### 1.6.3 Haki ya Kupinga (Right to Dispute)

Mtoa Huduma ana haki ya kupinga hesabu yoyote ya tume au tuhuma ya ukwepaji ndani ya **siku thelathini (30)** kutoka tarehe ya ankara au notisi rasmi, kwa kuleta ushahidi wa kimaandishi (mawasiliano na mteja, mikataba, risiti za malipo, n.k.). Mgogoro wowote utasuluhishwa kwa mujibu wa Kipengele cha 2.6 cha mkataba huu.

### 1.7 Chanzo cha Mapato ya OpusFesta

Ili kukuza uwazi, OpusFesta inategemea vyanzo vifuatavyo vya mapato:

- Tume ya mauzo yaliyofanikiwa kama ilivyoelezwa katika vifungu vya 1.3 hadi 1.5.
- Riba kutoka kwenye akaunti ya dhamana (escrow account) kwa mujibu wa Kipengele cha 2.2.3.
- Admin fees ndogo kwenye refunds kwa mujibu wa Kipengele cha 2.5.
- Ufadhili wa wawekezaji na mitaji ya kibiashara.
- Mashirikiano ya kibiashara na washirika wa kimkakati.
- Matangazo ya hiari ya watoa huduma wanaotaka uonekano wa ziada (featured listings, premium placements, sponsored content).
- Asilimia ya mauzo au commission kutoka kwa watoa huduma wasio wa harusi wanaoingia jukwaa (mfano, mabenki, bima, mikopo, huduma za kifedha).

Huduma za premium za hiari (kama vile Instant Payout na nyinginezo zitakapoanzishwa baadaye kwa notisi rasmi).

### 1.8 Dhamana ya Mabadiliko ya Baadaye

OpusFesta inadumisha haki ya kurekebisha kiwango cha tume au kuanzisha vifurushi vya hiari vya malipo. Hata hivyo, masharti yafuatayo yatatumika kama dhamana kwa Mtoa Huduma:

- Mabadiliko yoyote ya kiwango cha tume yatatolewa notisi ya maandishi ya **siku tisini (90)** kabla ya kuanza kutumika.
- Mabadiliko hayatahusu **booking zilizothibitishwa** kabla ya tarehe ya kuanza kwa mabadiliko — booking hizo zitachajiwa kwa kiwango cha awali.
- Founding Vendors watabaki na kiwango chao cha 10% kwa muda wote wa mkataba, bila kujali mabadiliko ya kiwango cha jumla, mradi tu hawajakiuka mkataba kwa mujibu wa kifungu 1.6.
- Vifurushi vya hiari (premium packages) hazitalazimishwa kwa Mtoa Huduma yeyote.
- Hakuna malipo yatakayochajiwa kiotomatiki kutoka kwa Mtoa Huduma bila ridhaa yake iliyoandikwa, isipokuwa kwa tume ya automatic deduction kwenye on-platform payouts kwa mujibu wa Kipengele cha 2.3.
- Mtoa Huduma atakuwa na haki ya kusitisha mkataba bila adhabu yoyote ikiwa hatakubaliana na kiwango kipya cha tume, kwa mujibu wa Mkataba Mkuu, Kipengele cha 6 (Kusimamishwa na Kusitishwa kwa Mkataba), mradi tu booking zote zilizothibitishwa zikishughulikiwa kwanza.

## 1.9 Kodi ya Biashara ya Mtoa Huduma

Mtoa Huduma anaendelea kuwa na wajibu wake wa kodi ya biashara kulingana na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikijumuisha:

- **Kodi ya Mapato (Income Tax)** kwa mapato anayoyapata kutoka kwa wateja wake.
- **VAT (Kodi ya Ongezeko la Thamani)** kama Mtoa Huduma ame-register kwa VAT chini ya sheria ya Tanzania (VAT Act, Sura ya 148).
- Kodi nyingine zozote zinazotumika chini ya sheria za TRA (Tanzania Revenue Authority).

OpusFesta itatoa **ankara halali yenye TIN** (Taxpayer Identification Number) kwa kila tume inayolipwa, ambayo Mtoa Huduma anaweza kuitumia kama gharama halali ya biashara (deductible business expense) katika hesabu zake za kodi.

Tume inayolipwa kwa OpusFesta **haijajumuishwa** kwenye mapato ya Mtoa Huduma kwa madhumuni ya kodi Mtoa Huduma atalipa kodi ya mapato kwenye take-home pekee, sio kwenye gross price. Hata hivyo, Mtoa Huduma anashauriwa kushauriana na mhasibu au mshauri wa kodi kuhusu utaratibu sahihi wa kuripoti mapato hayo kwa TRA.

OpusFesta haitahusika katika suala la kodi za Mtoa Huduma au migogoro yoyote inayoweza kutokea kati ya Mtoa Huduma na mamlaka za kodi.

## 2. Mfumo wa Malipo, Usalama wa Kifedha, na Sera ya Refund

Kipengele hiki kinaweka misingi ya jinsi malipo yatakavyofanyika kati ya mteja na Mtoa Huduma kupitia jukwaa la OpusFesta, jinsi pesa zitakavyohifadhiwa kwa usalama, na sera ya refund kwa wateja. Mfumo huu umebuniwa kuongeza imani (trust) kati ya pande zote tatu mteja, Mtoa Huduma, na OpusFesta — na unalingana na mazoea ya kimataifa ya managed marketplaces kama Airbnb, Uber, na The Knot.

### 2.1 Aina za Malipo: On-Platform vs Off-Platform

OpusFesta inatambua aina mbili za malipo, na mteja ana uhuru wa kuchagua kati yao:

#### 2.1.1 Malipo ya Ndani ya Jukwaa (On-Platform Payments) — INAYOPENDEKEZWA

Mteja analipa kupitia mfumo wa malipo wa OpusFesta. Pesa zinahifadhiwa kwa usalama kwenye **akaunti ya dhamana (escrow / trust account)** ya OpusFesta hadi masharti ya kutolewa yatakapotimia kwa mujibu wa kifungu 2.3. Faida za malipo haya ni:

- **Ulinzi wa Mteja:** Mteja anapata dhamana kamili ya refund kwa mujibu wa sera ya kifungu 2.5.
- **Ulinzi wa Mtoa Huduma:** Vendor ana hakika kwamba pesa zipo na zitatolewa kwa wakati uliopangwa.
- **Utatuzi wa Migogoro:** OpusFesta inaweza kuingilia kati kama mediator katika kesi ya mgogoro.
- **Kumbukumbu Rasmi:** Risiti za kidijitali, ankara halali, na historia kamili ya malipo.

## 2.1.2 Malipo Nje ya Jukwaa (Off-Platform Payments) — INARUHUSIWA BILA ULINZI

Mteja na Mtoa Huduma wanaweza kukubaliana kufanya malipo nje ya jukwaa (M-Pesa moja kwa moja, pesa taslimu, transfer ya benki binafsi, n.k.). Hata hivyo, masharti yafuatayo yatatumika:

- **Hakuna ulinzi wa OpusFesta:** Mteja hatapata huduma za refund protection, escrow, au mediation rasmi kutoka OpusFesta.
- **Tume bado inadaiwa:** Tume ya 12% (au 10% kwa Founding Vendors) bado inalipwa na Mtoa Huduma kwa OpusFesta kwa mujibu wa Kipengele cha 1.3.2 (Platform-Originated Lead Rule).
- **Wajibu wa kuripoti:** Mtoa Huduma analazimika kuripoti booking kwa mujibu wa kifungu 1.5.1.
  - **Onyo la kidijitali:** Mfumo utamwonyesha mteja onyo wazi: *"Umechagua kulipa nje ya jukwaa. OpusFesta hatahusika na ulinzi wa malipo haya. Tunashauri sana kutumia malipo ya jukwaa kwa usalama wako."*

## 2.2 Akaunti ya Dhamana (Trust / Escrow Account)

### 2.2.1 Muundo wa Akaunti

OpusFesta itadumisha **akaunti maalum ya dhamana** kupitia ushirikiano na mtoa huduma wa malipo aliyethibitishwa na Benki Kuu ya Tanzania (Bank of Tanzania), kama vile Selcom, ClickPesa, Flutterwave, au benki ya Tanzania (CRDB, NMB, NBC). Akaunti hii itakuwa:

- **Imetenganishwa kabisa** na akaunti za uendeshaji za OpusFesta Company Limited. ●  
**Inakaguliwa mara kwa mara** na auditor wa nje aliyethibitishwa.

**Inafuata sheria za Tanzania** za fedha, ikijumuisha Banking and Financial Institutions Act ya 2006 na Anti-Money Laundering Act ya 2006.

### 2.2.2 Pesa za Mteja Hazichukuliwi Kama Mapato ya OpusFesta

Pesa zilizopo kwenye akaunti ya dhamana **SI** mali ya OpusFesta. Ni pesa za mteja zinazohifadhiwa kwa niaba ya pande mbili (mteja na vendor) hadi masharti ya kutolewa yatakapotimia. OpusFesta haiwezi kutumia pesa hizi kwa madhumuni ya uendeshaji wake.

### 2.2.3 Riba ya Akaunti ya Dhamana

Riba yoyote inayopatikana kwenye pesa zilizoko kwenye akaunti ya dhamana itakuwa mali ya OpusFesta na itatumika kufidia gharama za usimamizi wa mfumo wa malipo (transaction fees, audit costs, na compliance). Hii itaelezwa kwa uwazi kwa mteja wakati wa malipo.

### 2.2.4 Njia za Malipo Zinazokubalika Mteja anaweza kulipa kupitia:

- **Pesa za simu:** M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money, Halopesa.
- **Kadi za benki:** Visa, Mastercard.
- **Uhamisho wa benki:** Direct bank transfer kupitia partner banks.

- **Malipo ya kimataifa:** Kwa wateja wa nje ya Tanzania (USD, EUR, GBP) kupitia partner kama Stripe au Flutterwave.

## 2.3 Utaratibu wa Malipo ya Mtoa Huduma (Hybrid Payout Model)

Mtoa Huduma atapokea pesa kwa **mfumo wa awamu mbili (hybrid 30/70 model)** uliobuniwa kuoanisha mahitaji ya cashflow ya vendors wa Tanzania na ulinzi wa mteja:

### 2.3.1 Awamu ya Kwanza: Deposit ya 30% (Baada ya Booking Confirmation)

**Lini:** Ndani ya **siku tatu (3) za kazi** baada ya mteja kuthibitisha booking na kufanya malipo kamili ya gross price kwenye jukwaa (akaunti ya dhamana). Kwa booking za on-platform, mteja analipa thamani kamili ya kifurushi kwenye akaunti ya dhamana ya OpusFesta wakati wa kuthibitisha booking sio deposit pekee. Hii ni muhimu kwa mfumo wa escrow kufanya kazi.

**Kiasi:** Asilimia thelathini (30%) ya **take-home ya Mtoa Huduma** (yaani, baada ya tume ya OpusFesta kutolewa).

**Madhumuni:** Kuwezesha Mtoa Huduma kununua vifaa, kulipa staff, na kufanya maandalizi ya tukio.

*Mfano kwa booking ya TZS 1,136,364 (gross):*

- Tume ya OpusFesta (12%): TZS 136,364
- Take-home ya Mtoa Huduma: TZS 1,000,000

**Awamu ya 1 (30%):** TZS 300,000 — inalipwa ndani ya siku 3 baada ya booking.

**Awamu ya 2 (70%):** TZS 700,000 — inashikiliwa kwenye escrow.

### 2.3.2 Awamu ya Pili: Malipo ya Mwisho ya 70% (Baada ya Tukio)

**Lini:** Ndani ya **saa sabini na mbili (72)** baada ya tarehe ya tukio kukamilika, mradi tu hakuna mgogoro uliowasilishwa rasmi na mteja.

**Kiasi:** Asilimia sabini (70%) iliyobaki ya take-home ya Mtoa Huduma.

**Sharti:** Mteja hajawasilisha mgogoro rasmi kupitia jukwaa ndani ya **saa arobaini na nane (48)** baada ya tukio.

### 2.3.3 Kuthibitisha Tukio Limefanyika (Event Confirmation) Tukio litachukuliwa kuwa limefanyika

pale ambapo:

- **(a)** Tarehe ya event kwenye booking imepita, **NA**
- **(b)** Mteja amethibitisha kupitia jukwaa kwamba huduma ilitolewa (auto-prompt utatumwa), **AU**

- (c) Saa 48 zimepita baada ya tarehe ya event bila mteja kuwasilisha mgogoro (silent confirmation).

### 2.3.4 Kuchelewesha Malipo ya Awamu ya Pili (Holds)

OpusFesta inaweza kuchelewesha awamu ya 70% katika kesi zifuatazo:

- Mteja amewasilisha mgogoro rasmi ndani ya saa 48.
- Kuna ushahidi wa kuaminika kwamba huduma haikutolewa kama ilivyokubaliwa.
- OpusFesta ina shaka ya kihalali kuhusu uhalisia wa booking (mfano, suspected fraud).

Katika kesi hizi, malipo yatashikiliwa hadi mgogoro utakaposuluhishwa kwa mujibu wa kifungu 2.6.

### 2.3.5 Kuongeza Kasi ya Malipo (Instant Payout — Premium Feature)

Katika siku za usoni, OpusFesta inaweza kuanzisha **huduma ya hiari ya "Instant Payout"** ambapo Mtoa Huduma anaweza kupokea malipo yake ndani ya saa 24 baada ya event kwa malipo ya ada ndogo ya ziada (hii itatangazwa rasmi pale itakapoanzishwa).

## 2.4 Mawasiliano na Makubaliano Ndani ya Jukwaa

### 2.4.1 Inashauriwa Sana (Strongly Recommended)

OpusFesta inashauri kwa nguvu kwamba mawasiliano yote, mazungumzo ya bei, na makubaliano ya kimkataba kati ya mteja na Mtoa Huduma yafanyike **ndani ya jukwaa la OpusFesta**. Hii inajumuisha:

- Mazungumzo ya awali kuhusu huduma na bei.  
Kushirikiana mood boards, samples, au vipande vya kazi.  
Kukubaliana kuhusu maudhui ya kifurushi.
- Kuthibitisha tarehe, mahali, na maelezo ya tukio.
- Kusaini mkataba wa huduma kupitia digital signature.

### 2.4.2 Faida za Mawasiliano ya Jukwaa

- **Kumbukumbu rasmi:** Kila mawasiliano yanahifadhiwa kama ushahidi wa kihalali katika kesi ya mgogoro.
- **Ulinzi kwa pande zote:** Hakuna upande mmoja anaweza kudai mambo ambayo hayajakubaliwa.
- **Utatuji rahisi wa migogoro:** OpusFesta ina ufikiaji wa context kamili wa booking.
- **Translation support:** Mfumo unaweza kutoa msaada wa lugha kwa wateja wa kimataifa (Kiingereza ↔ Kiswahili).



### 2.4.3 Mawasiliano Nje ya Jukwaa

Mteja na Mtoa Huduma wanaweza kuamua kuendelea na mawasiliano nje ya jukwaa (WhatsApp, simu, mkutano wa ana kwa ana), lakini wanahimizwa kurejesha makubaliano muhimu kwenye jukwaa kwa kumbukumbu. Ni muhimu kukumbuka kwamba:

- Lead bado ni "Platform-Originated" kwa mujibu wa kifungu 1.3.2.
- Tume bado inadaiwa kwa mujibu wa kifungu 1.3.
- Ulinzi wa OpusFesta kwa malipo unategemea kama malipo yamefanywa kupitia jukwaa au la.

### 2.5 Sera ya Refund (Tiered Refund Policy)

Sera hii inatumika **TU** kwa booking zilizolipwa kupitia jukwaa la OpusFesta (On-Platform Payments). Booking za malipo ya nje ya jukwaa hazilindwi na sera hii.

#### 2.5.1 Refund kwa Mteja Anayefuta Booking

Mteja anaweza kufuta booking wakati wowote, na refund itahesabiwa kulingana na muda uliosalia kabla ya tarehe ya tukio:

Kifungu (a): Kufuta Zaidi ya Siku 30 Kabla ya Event

**Refund: 100% ya gross price** (minus admin fee ya 2%)

- Mfano: Booking ya TZS 1,136,364 → Refund ya TZS 1,113,637
- Admin fee ya 2% (TZS 22,727) inafidia gharama za payment processing na admin.
- Mtoa Huduma anarudisha awamu ya 30% aliyopokea (kama amelipwa). • Tume ya OpusFesta haichajiwi kwa booking iliyofutwa.

Kifungu (b): Kufuta Siku 7–30 Kabla ya Event

**Refund: 50% ya gross price**

Mfano: Booking ya TZS 1,136,364 → Refund ya TZS 568,182

50% iliyobaki imegawanywa kwa uwiano (pro-rata): Mtoa Huduma anapokea 50% ya take-home yake (kufidia maandalizi tayari yaliyofanywa), na OpusFesta inachukua 50% ya tume yake (kufidia gharama za usimamizi wa booking iliyofutwa). Mahesabu yanahakikisha kwamba 50% iliyobaki inalingana kabisa na 50% ya gross price iliyopokelewa.

- Mtoa Huduma anarudisha sehemu ya awamu ya 30% kama imezidi 50% ya take-home.

Kifungu (c): Kufuta Chini ya Siku 7 Kabla ya Event

**Refund: 0% ya gross price (No Refund)**

- Mtoa Huduma anapokea 100% ya take-home.
- OpusFesta inachukua tume kamili ya 12%.



- Hii inatambua kwamba Mtoa Huduma amewekeza tayari na hawezi kupata booking nyingine kwa muda mfupi.

### 2.5.2 Refund kwa Sababu za Mtoa Huduma (Vendor-Caused Issues)

Mteja atapata **refund ya 100% ya gross price (bila admin fee)** pamoja na **fidia ya ziada (compensation)** katika hali zifuatazo:

#### (a) Vendor No-Show

Mtoa Huduma haku-fika kwenye event bila taarifa au sababu halali.

- **Refund:** 100% kamili
- **Fidia ya ziada:** 25% ya gross price kutoka OpusFesta Trust & Safety Fund (kifungu 2.7).
- **Adhabu kwa vendor:** Kusimamishwa kwa siku 90 + adhabu ya kifedha kwa mujibu wa kifungu 1.6.2.

#### (b) Huduma Iliyotolewa Haifanani na Iliyokubaliwa

Mtoa Huduma alitoa huduma iliyo tofauti kabisa na iliyokubaliwa kwenye mkataba (mfano, alikubali kuleta watu 5 wa staff lakini alileta 2; alikubali equipment maalum lakini alileta tofauti).

- **Refund:** 50%–100% kulingana na ukubwa wa tofauti, kama itakavyoamuliwa na OpusFesta mediation.
- Mtoa Huduma analipa refund hiyo, sio OpusFesta.

#### (c) Kutoweza Kufanya Kazi Kutokana na Sababu za Vendor

Mtoa Huduma ameugua, vifaa vimeharibika, au sababu nyingine zinazomzuia kufanya kazi.

- **Refund:** 100% ya gross price kwa mteja, inayolipwa na Mtoa Huduma. Iwapo Mtoa Huduma hawezi kulipa refund (mfano, ufilisi), Trust & Safety Fund (Kipengele cha 2.7) inaweza kuingilia kati.

**Replacement booking:** OpusFesta itamsaidia mteja kupata vendor mbadala kwa haraka kama bado kuna muda.

### 2.5.3 Refund kwa Force Majeure

Katika kesi za **force majeure** (mvua kubwa zisizotabirika, milipuko ya magonjwa, vita, dharura za serikali, n.k.), refund itasuluhishwa kwa mediation ya OpusFesta kwa kuzingatia:

- Gharama halisi ambazo Mtoa Huduma tayari ameingia.
- Uwezekano wa kuhamisha tukio kwa tarehe nyingine (rescheduling).
- Sera za kimataifa za force majeure katika industry ya wedding.

OpusFesta itashauri kwa nguvu **rescheduling** badala ya cancellation katika kesi hizi.

#### 2.5.4 Vendor Performance Bond (Future Implementation)

Katika siku za usoni, OpusFesta inaweza kuanzisha **mfumo wa "Performance Bond"** ambapo vendors wenye historia ndogo wanaweza kulazimika kuweka dhamana ndogo (refundable security deposit) ya TZS 50,000–200,000 inayolinda OpusFesta dhidi ya hasara za vendor no-show. Hii itatangazwa rasmi pale itakapoanzishwa.

#### 2.5.5 Wajibu wa Mteja Kuthibitisha Mgogoro

Mteja anayedai refund kwa sababu za vendor analazimika kuwasilisha:

- **Ushahidi wa kihalali:** Picha, video, screenshots za mawasiliano, ushuhuda wa wageni.
- **Maelezo ya kina:** Tofauti kati ya kile kilichokubaliwa na kile kilichotolewa.
- **Wakati wa kuwasilisha:** Ndani ya **saa arobaini na nane (48)** baada ya tukio.

Madai yaliyowasilishwa baada ya saa 48 yanaweza kukataliwa isipokuwa kuna sababu halali ya kucheleweshwa.

### 2.6 Utatuzi wa Migogoro ya Booking na Malipo (Booking & Payment Dispute Resolution)

#### 2.6.1 Hatua ya Kwanza: Mawasiliano ya Moja kwa Moja

Mteja na Mtoa Huduma watahimizwa kuongea moja kwa moja kupitia jukwaa kutatua mgogoro **ndani ya siku saba (7)** kabla ya kuomba mediation rasmi.

#### 2.6.2 Hatua ya Pili: OpusFesta Mediation

Kama mgogoro hauwezi kutatuliwa, upande wowote anaweza kuomba **OpusFesta Mediation Service**:

- **Wajibu wa mediator:** OpusFesta itatuma mediator ambaye atapitia ushahidi wa pande zote.
- **Muda wa mediation:** Hadi siku 14 za kazi.
- **Uamuzi wa mediator:** Unaweza kupendekeza refund kamili, refund ya sehemu, au kukataa madai.
- **Bila gharama:** Mediation ni bure kwa pande zote (inafadhiliwa na admin fees).

#### 2.6.3 Hatua ya Tatu: Arbitration

Kama mediation haifanyi kazi, mgogoro utahamishwa kwenye **arbitration ya kibinafsi** chini ya:

- **Tanzania Institute of Arbitrators (TIArb)** kwa migogoro ya ndani ya Tanzania.
- **Sheria zinazotumika:** Arbitration Act, Sura ya 15 ya Sheria za Tanzania.

- **Lugha:** Kiswahili au Kiingereza, kwa makubaliano ya pande zote.
- **Mahali:** Dar es Salaam, isipokuwa pande zote zikubali vinginevyo.
- **Uamuzi wa mwisho:** Uamuzi wa arbitrator ni wa lazima kwa pande zote.

#### 2.6.4 Hatua ya Mwisho: Mahakama

Hatua za kisheria kupitia mahakama za Tanzania zinabaki kama haki ya pande zote, lakini OpusFesta inashauri sana kufuata hatua za hapo juu kabla ya kwenda mahakamani.

### 2.7 OpusFesta Trust & Safety Fund

Ili kulinda wateja katika kesi maalum ambazo zinashindwa kutatuliwa kupitia refund ya kawaida, OpusFesta itadumisha "**Trust & Safety Fund**" mfuko maalum wa kujifidia wenye lengo la:

- Kufidia wateja katika kesi za vendor no-show pale ambapo Mtoa Huduma hawezi kulipa refund.
- Kutoa fidia ya dharura kwa wateja walioathiriwa na force majeure.
- Kutoa replacement bookings za haraka.

#### 2.7.1 Chanzo cha Mfuko

Trust & Safety Fund itafadhiliwa kupitia:

- Asilimia ndogo ya tume zote zinazokusanywa (suggested 1% ya kila tume).
- Riba kutoka kwenye akaunti ya dhamana.
- Performance bonds zilizofutwa za vendors waliokiuka mkataba.

#### 2.7.2 Masharti ya Kupata Fidia

Mteja anaweza kupata fidia kutoka Trust & Safety Fund pale ambapo:

- Booking ililipwa kupitia jukwaa (on-platform payment).
- Mediation ya OpusFesta imethibitisha vendor amekosea.
- Vendor hawezi kulipa refund (insolvency, kutoroka, n.k.).
- Madai yamewasilishwa ndani ya muda uliopangwa.

### 2.8 Uwazi wa Hesabu kwa Mtoa Huduma

Kupitia dashibodi yake, Mtoa Huduma ataona kwa real-time:

- **Pending payouts:** Kiasi kilichoshikiliwa kwenye escrow kwa kila booking.
- **Released payouts:** Historia ya malipo yaliyofanywa.
- **Holds & disputes:** Pesa zilizoshikiliwa kwa sababu ya migogoro inayoendelea.
- **Trust score:** Alama ya uaminifu inayoonyesha utendaji wa vendor (response rate, completion rate, dispute rate).

- **Tax invoices:** Ankara halali za TIN kwa kila tume na payout.



## Sahihi za Wahusika

Kwa kusaini hapa chini, Wahusika wanathibitisha kwamba wamesoma, wameelewa, na wamekubali masharti yote ya kibiashara yaliyoainishwa katika Jedwali A, na kwamba Jedwali hili ni sehemu kamili ya Mkataba wa Ushirikiano OF-LGL-AGR-002.

| SEHEMU A — OPUSFESTA COMPANY Ltd               | SEHEMU B — MTOA HUDUMA                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Sahihi:</b> _____                           | <b>Sahihi:</b> _____                       |
| <b>Jina Kamili:</b> Boris M. Massesa           | <b>Jina Kamili:</b> _____                  |
| <b>Cheo:</b> Mkurugenzi Mkuu (CEO)             | <b>Jina la Biashara:</b> _____<br>_____    |
| <b>Kwa Niaba ya:</b> OpusFesta Company Limited | <b>Cheo:</b> _____                         |
| <b>Tarehe:</b> _____                           | <b>Kitambulisho (NIDA):</b> _____<br>_____ |
| <b>Mhuri wa Kampuni:</b> _____                 | <b>Tarehe:</b> _____                       |